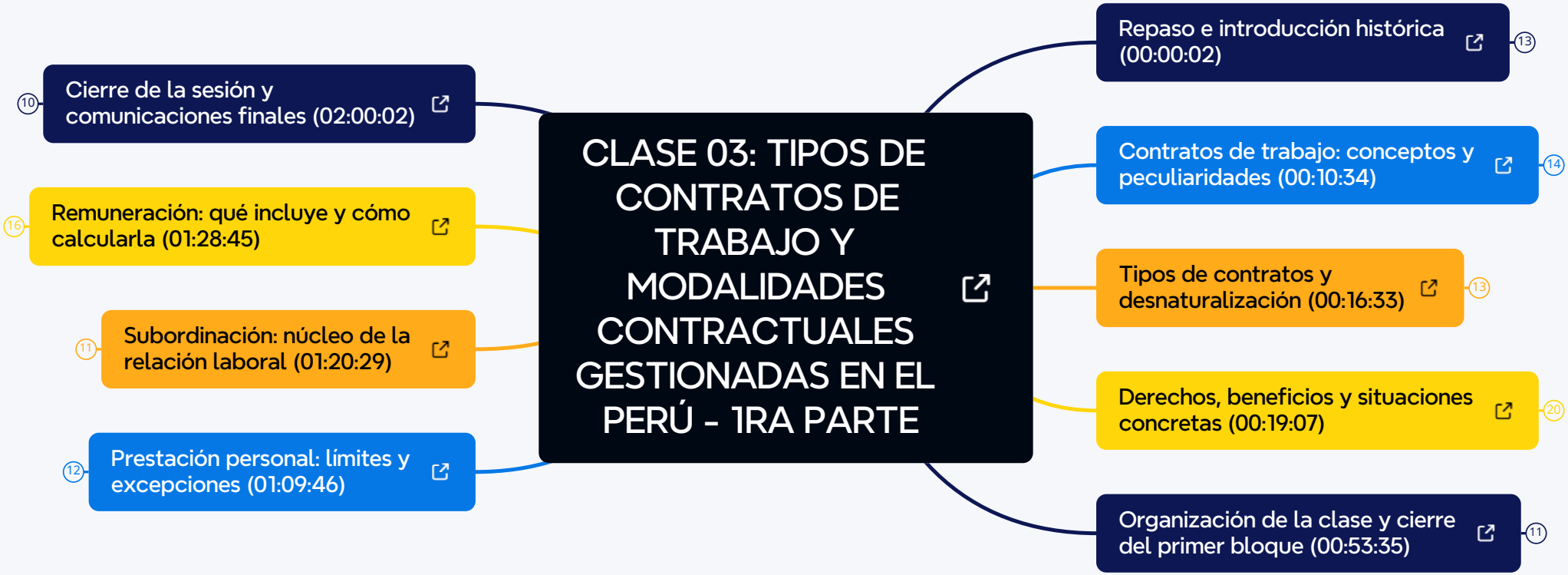
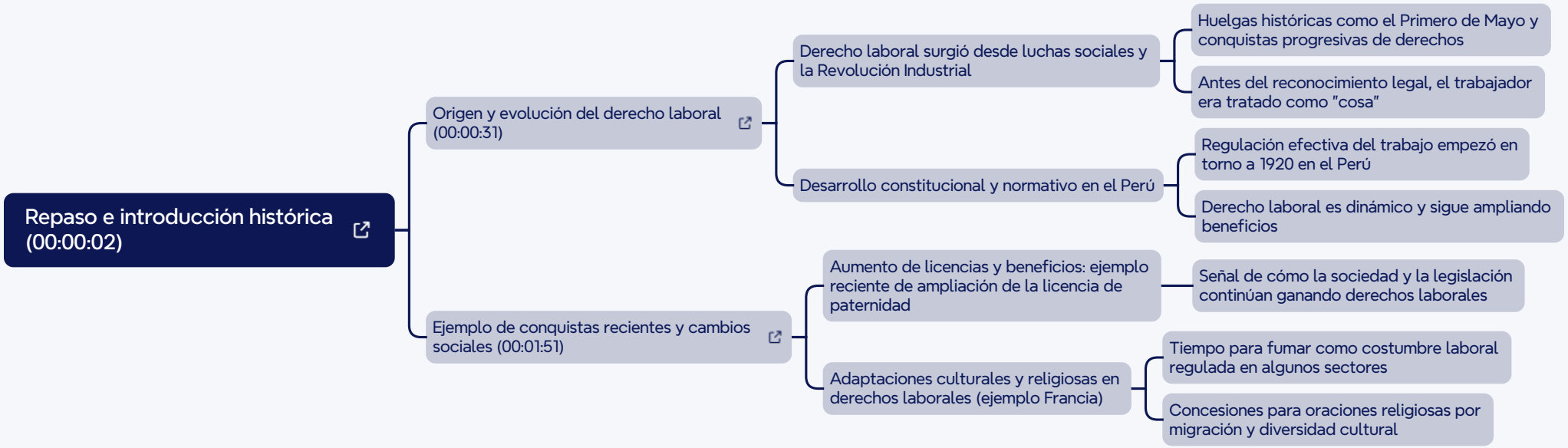
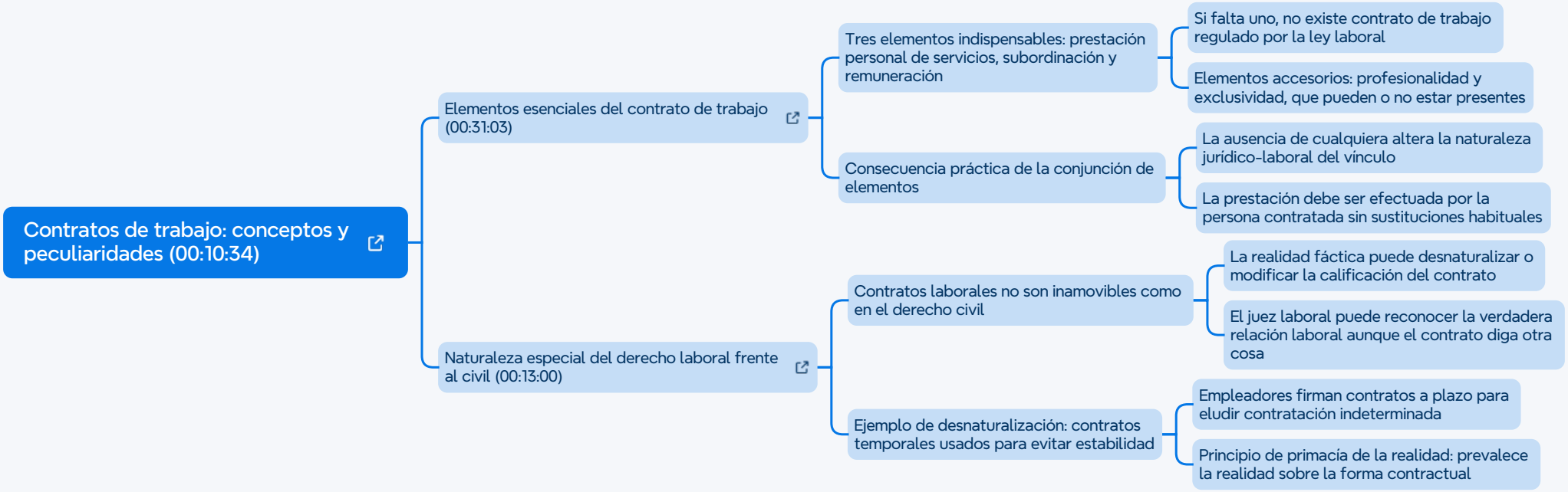
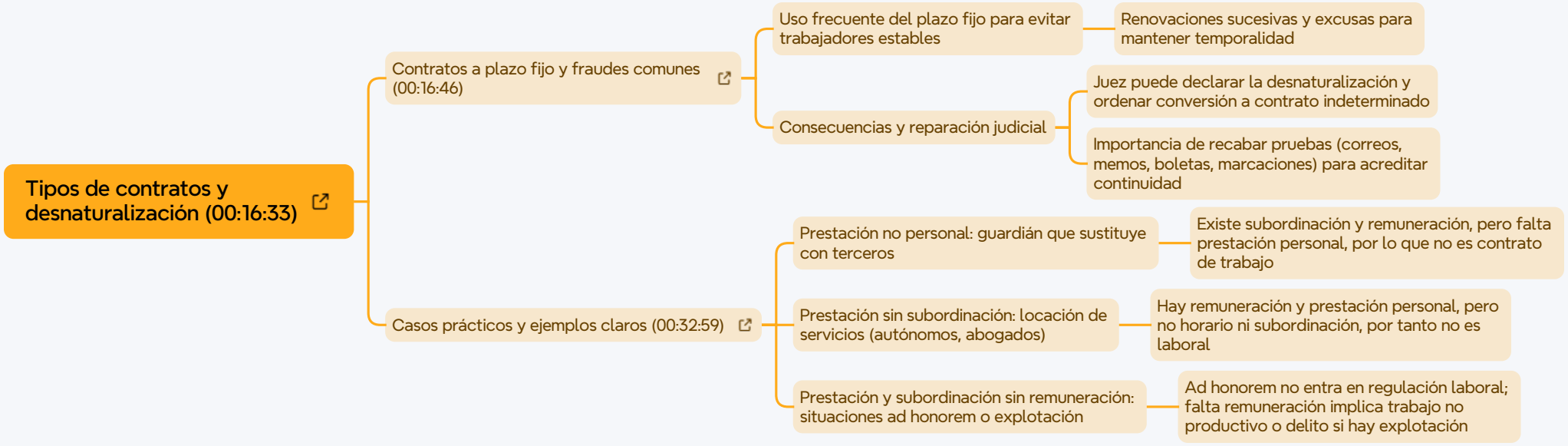
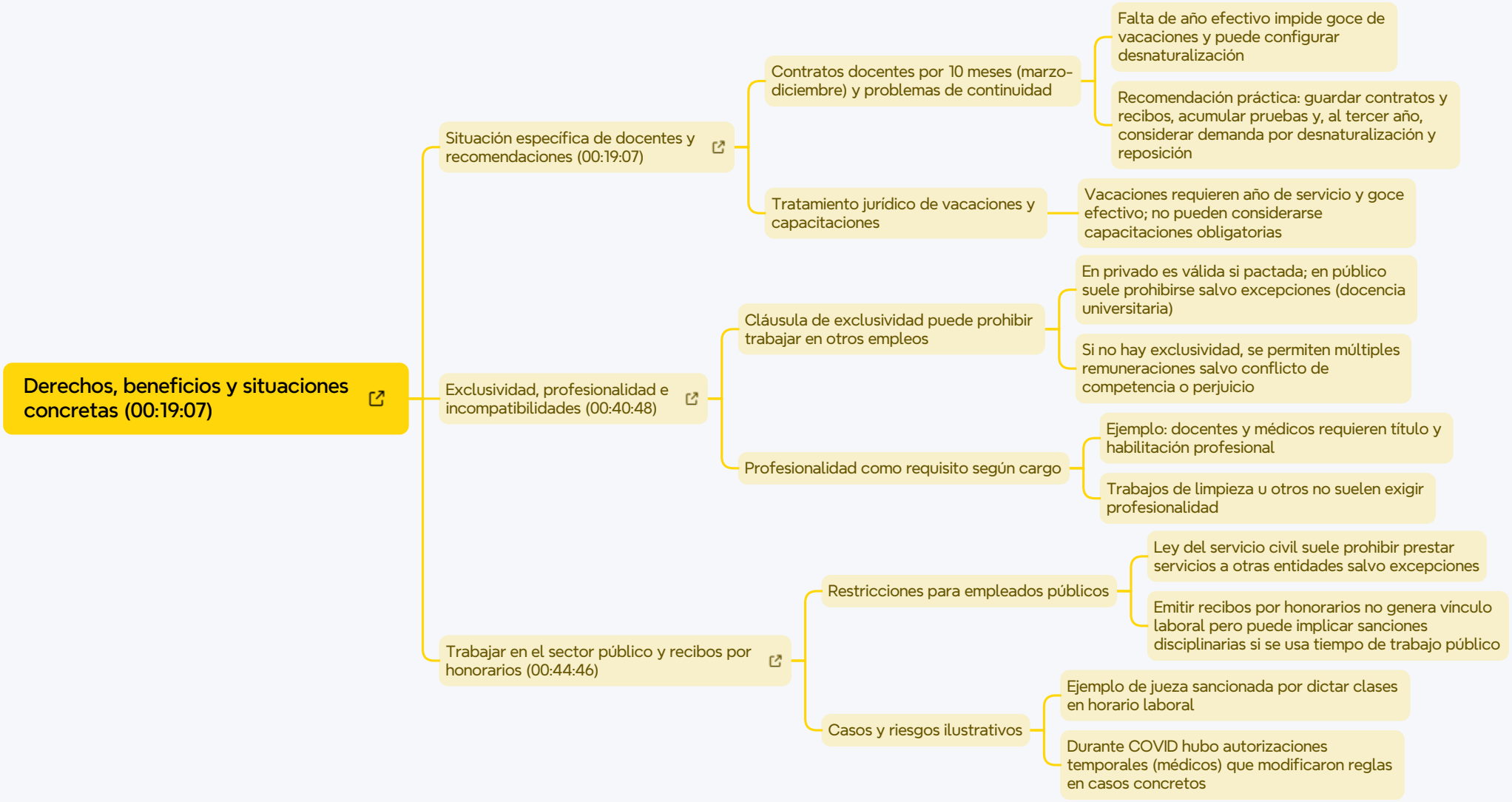
EDU MIN

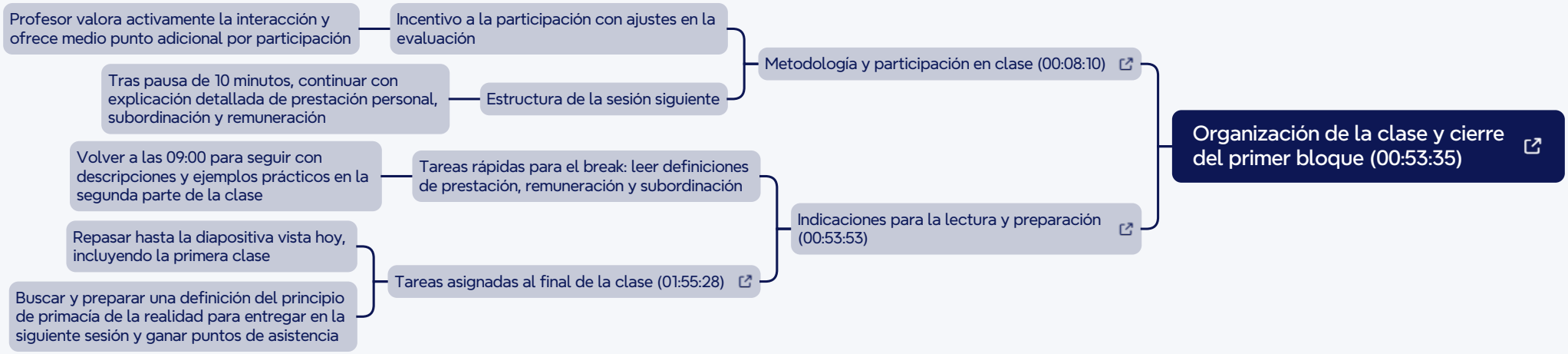

CLASE 03: TIPOS DE CONTRATOS DE TRABAJO Y MODALIDADES CONTRACTUALES GESTIONADAS EN EL PERÚ - 1RA PARTE
Repaso e introducción histórica (00:00:02)
13
Contratos de trabajo: conceptos y peculiaridades (00:10:34)
14
Tipos de contratos y desnaturalización (00:16:33)
13
Derechos, beneficios y situaciones concretas (00:19:07)
20
Organización de la clase y cierre del primer bloque (00:53:35)
11
Cierre de la sesión y comunicaciones finales (02:00:02)
10
Remuneración: qué incluye y cómo calcularla (01:28:45)
16
Subordinación: núcleo de la relación laboral (01:20:29)
11
Prestación personal: límites y excepciones (01:09:46)
12

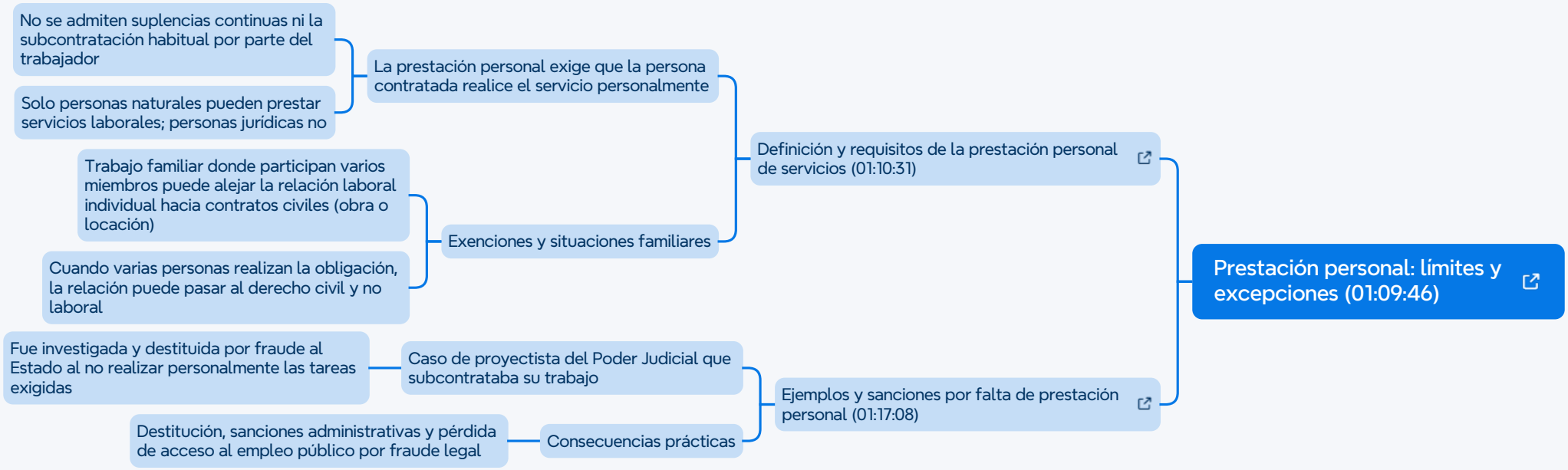

Repaso e introducción histórica (00:00:02)
Origen y evolución del derecho laboral (00:00:31)
Derecho laboral surgió desde luchas sociales y la Revolución Industrial
Huelgas históricas como el Primero de Mayo y conquistas progresivas de derechos
Antes del reconocimiento legal, el trabajador era tratado como "cosa"
Desarrollo constitucional y normativo en el Perú
Regulación efectiva del trabajo empezó en torno a 1920 en el Perú
Derecho laboral es dinámico y sigue ampliando beneficios
Ejemplo de conquistas recientes y cambios sociales (00:01:51)
Aumento de licencias y beneficios: ejemplo reciente de ampliación de la licencia de paternidad
Señal de cómo la sociedad y la legislación continúan ganando derechos laborales
Adaptaciones culturales y religiosas en derechos laborales (ejemplo Francia)
Tiempo para fumar como costumbre laboral regulada en algunos sectores
Concesiones para oraciones religiosas por migración y diversidad cultural

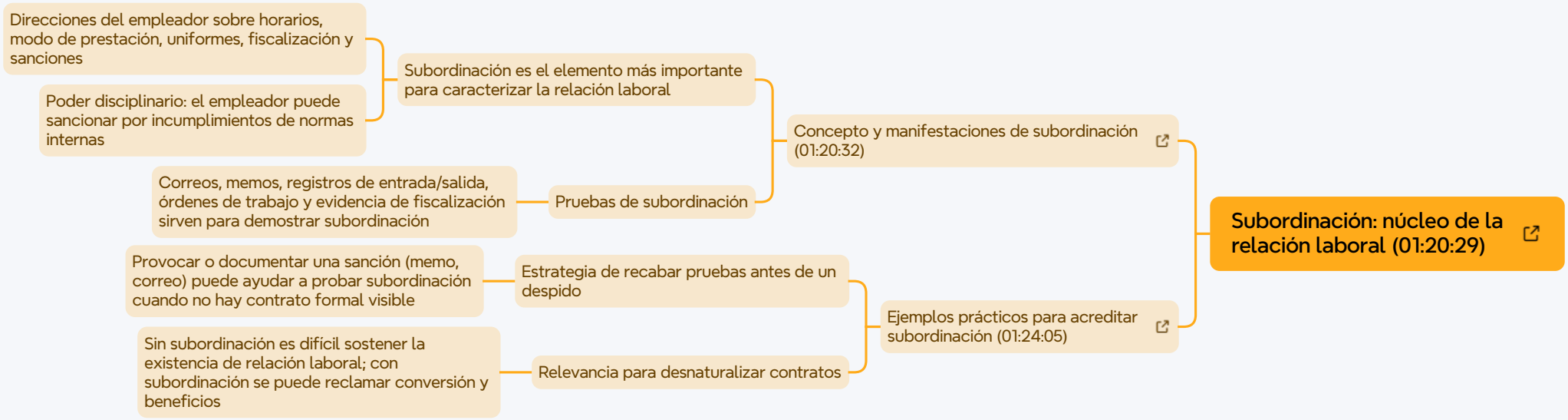

Contratos de trabajo: conceptos y peculiaridades (00:10:34)
Elementos esenciales del contrato de trabajo (00:31:03)
Tres elementos indispensables: prestación personal de servicios, subordinación y remuneración
Si falta uno, no existe contrato de trabajo regulado por la ley laboral
Elementos accesorios: profesionalidad y exclusividad, que pueden o no estar presentes
Consecuencia práctica de la conjunción de elementos
La ausencia de cualquiera altera la naturaleza jurídico-laboral del vínculo
La prestación debe ser efectuada por la persona contratada sin sustituciones habituales
Naturaleza especial del derecho laboral frente al civil (00:13:00)
Contratos laborales no son inamovibles como en el derecho civil
La realidad fáctica puede desnaturalizar o modificar la calificación del contrato
El juez laboral puede reconocer la verdadera relación laboral aunque el contrato diga otra cosa
Ejemplo de desnaturalización: contratos temporales usados para evitar estabilidad
Empleadores firman contratos a plazo para eludir contratación indeterminada
Principio de primacía de la realidad: prevalece la realidad sobre la forma contractual

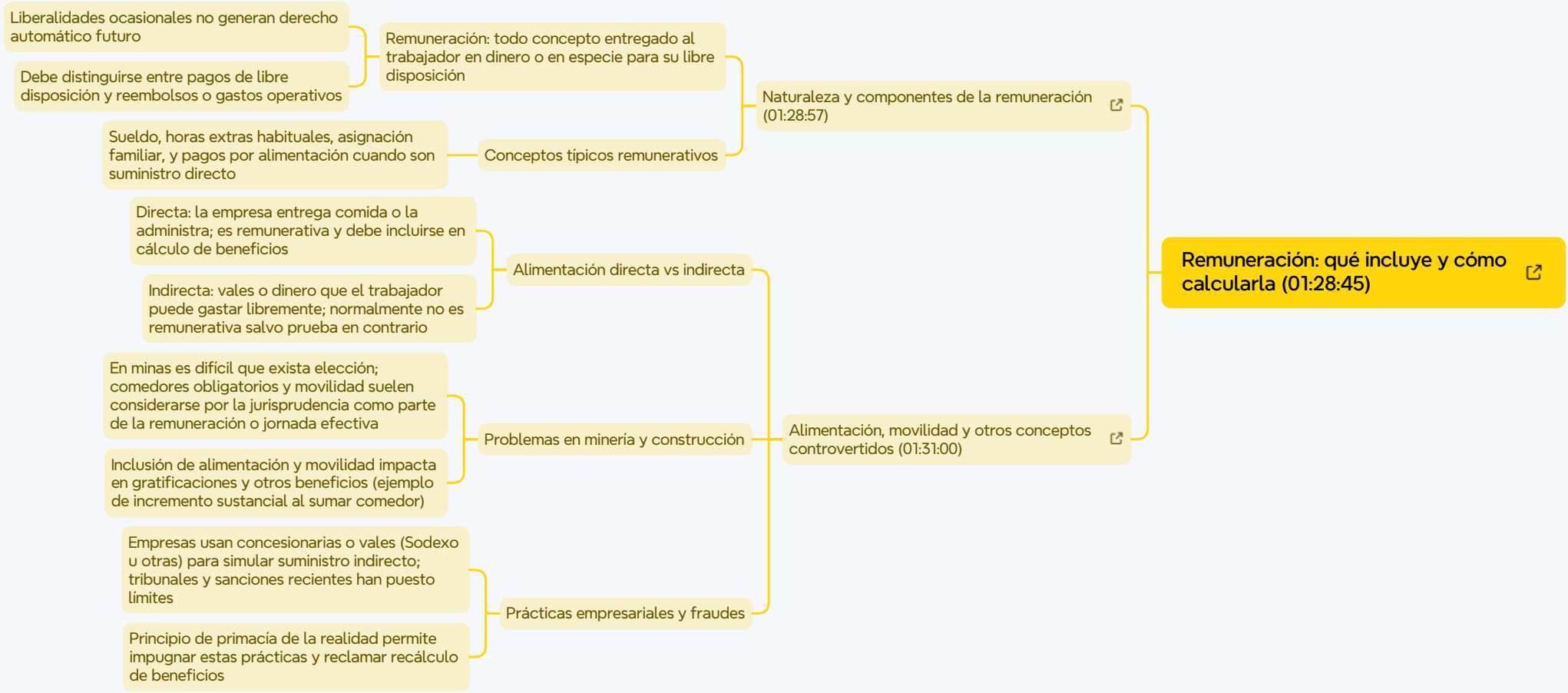

Tipos de contratos y desnaturalización (00:16:33)
Contratos a plazo fijo y fraudes comunes (00:16:46)
Uso frecuente del plazo fijo para evitar trabajadores estables
Renovaciones sucesivas y excusas para mantener temporalidad
Consecuencias y reparación judicial
Juez puede declarar la desnaturalización y ordenar conversión a contrato indeterminado
Importancia de recabar pruebas (correos, memos, boletas, marcaciones) para acreditar continuidad
Casos prácticos y ejemplos claros (00:32:59)
Prestación no personal: guardián que sustituye con terceros
Existe subordinación y remuneración, pero falta prestación personal, por lo que no es contrato de trabajo
Prestación sin subordinación: locación de servicios (autónomos, abogados)
Hay remuneración y prestación personal, pero no horario ni subordinación, por tanto no es laboral
Prestación y subordinación sin remuneración: situaciones ad honorem o explotación
Ad honorem no entra en regulación laboral; falta remuneración implica trabajo no productivo o delito si hay explotación

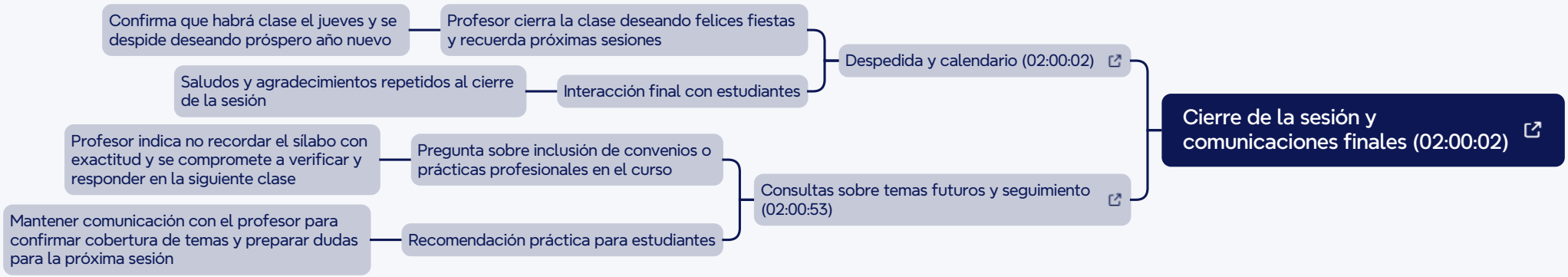

Derechos, beneficios y situaciones concretas (00:19:07)
Situación específica de docentes y recomendaciones (00:19:07)
Contratos docentes por 10 meses (marzo-diciembre) y problemas de continuidad
Falta de año efectivo impide goce de vacaciones y puede configurar desnaturalización
Recomendación práctica: guardar contratos y recibos, acumular pruebas y, al tercer año, considerar demanda por desnaturalización y reposición
Tratamiento jurídico de vacaciones y capacitaciones
Vacaciones requieren año de servicio y goce efectivo; no pueden considerarse capacitaciones obligatorias
Exclusividad, profesionalidad e incompatibilidades (00:40:48)
Cláusula de exclusividad puede prohibir trabajar en otros empleos
En privado es válida si pactada; en público suele prohibirse salvo excepciones (docencia universitaria)
Si no hay exclusividad, se permiten múltiples remuneraciones salvo conflicto de competencia o perjuicio
Profesionalidad como requisito según cargo
Ejemplo: docentes y médicos requieren título y habilitación profesional
Trabajos de limpieza u otros no suelen exigir profesionalidad
Trabajar en el sector público y recibos por honorarios (00:44:46)
Restricciones para empleados públicos
Ley del servicio civil suele prohibir prestar servicios a otras entidades salvo excepciones
Emitir recibos por honorarios no genera vínculo laboral pero puede implicar sanciones disciplinarias si se usa tiempo de trabajo público
Casos y riesgos ilustrativos
Ejemplo de jueza sancionada por dictar clases en horario laboral
Durante COVID hubo autorizaciones temporales (médicos) que modificaron reglas en casos concretos


Organización de la clase y cierre del primer bloque (00:53:35)
Metodología y participación en clase (00:08:10)
Incentivo a la participación con ajustes en la evaluación
Profesor valora activamente la interacción y ofrece medio punto adicional por participación
Estructura de la sesión siguiente
Tras pausa de 10 minutos, continuar con explicación detallada de prestación personal, subordinación y remuneración
Indicaciones para la lectura y preparación (00:53:53)
Tareas rápidas para el break: leer definiciones de prestación, remuneración y subordinación
Volver a las 09:00 para seguir con descripciones y ejemplos prácticos en la segunda parte de la clase
Tareas asignadas al final de la clase (01:55:28)
Repasar hasta la diapositiva vista hoy, incluyendo la primera clase
Buscar y preparar una definición del principio de primacía de la realidad para entregar en la siguiente sesión y ganar puntos de asistencia


Prestación personal: límites y excepciones (01:09:46)
Definición y requisitos de la prestación personal de servicios (01:10:31)
La prestación personal exige que la persona contratada realice el servicio personalmente
No se admiten suplencias continuas ni la subcontratación habitual por parte del trabajador
Solo personas naturales pueden prestar servicios laborales; personas jurídicas no
Exenciones y situaciones familiares
Trabajo familiar donde participan varios miembros puede alejar la relación laboral individual hacia contratos civiles (obra o locación)
Cuando varias personas realizan la obligación, la relación puede pasar al derecho civil y no laboral
Ejemplos y sanciones por falta de prestación personal (01:17:08)
Caso de proyectista del Poder Judicial que subcontrataba su trabajo
Fue investigada y destituida por fraude al Estado al no realizar personalmente las tareas exigidas
Consecuencias prácticas
Destitución, sanciones administrativas y pérdida de acceso al empleo público por fraude legal


Subordinación: núcleo de la relación laboral (01:20:29)
Concepto y manifestaciones de subordinación (01:20:32)
Subordinación es el elemento más importante para caracterizar la relación laboral
Direcciones del empleador sobre horarios, modo de prestación, uniformes, fiscalización y sanciones
Poder disciplinario: el empleador puede sancionar por incumplimientos de normas internas
Pruebas de subordinación
Correos, memos, registros de entrada/salida, órdenes de trabajo y evidencia de fiscalización sirven para demostrar subordinación
Ejemplos prácticos para acreditar subordinación (01:24:05)
Estrategia de recabar pruebas antes de un despido
Provocar o documentar una sanción (memo, correo) puede ayudar a probar subordinación cuando no hay contrato formal visible
Relevancia para desnaturalizar contratos
Sin subordinación es difícil sostener la existencia de relación laboral; con subordinación se puede reclamar conversión y beneficios


Remuneración: qué incluye y cómo calcularla (01:28:45)
Naturaleza y componentes de la remuneración (01:28:57)
Remuneración: todo concepto entregado al trabajador en dinero o en especie para su libre disposición
Liberalidades ocasionales no generan derecho automático futuro
Debe distinguirse entre pagos de libre disposición y reembolsos o gastos operativos
Conceptos típicos remunerativos
Sueldo, horas extras habituales, asignación familiar, y pagos por alimentación cuando son suministro directo
Alimentación, movilidad y otros conceptos controvertidos (01:31:00)
Alimentación directa vs indirecta
Directa: la empresa entrega comida o la administra; es remunerativa y debe incluirse en cálculo de beneficios
Indirecta: vales o dinero que el trabajador puede gastar libremente; normalmente no es remunerativa salvo prueba en contrario
Problemas en minería y construcción
En minas es difícil que exista elección; comedores obligatorios y movilidad suelen considerarse por la jurisprudencia como parte de la remuneración o jornada efectiva
Inclusión de alimentación y movilidad impacta en gratificaciones y otros beneficios (ejemplo de incremento sustancial al sumar comedor)
Prácticas empresariales y fraudes
Empresas usan concesionarias o vales (Sodexo u otras) para simular suministro indirecto; tribunales y sanciones recientes han puesto límites
Principio de primacía de la realidad permite impugnar estas prácticas y reclamar recálculo de beneficios


Cierre de la sesión y comunicaciones finales (02:00:02)
Despedida y calendario (02:00:02)
Profesor cierra la clase deseando felices fiestas y recuerda próximas sesiones
Confirma que habrá clase el jueves y se despide deseando próspero año nuevo
Interacción final con estudiantes
Saludos y agradecimientos repetidos al cierre de la sesión
Consultas sobre temas futuros y seguimiento (02:00:53)
Pregunta sobre inclusión de convenios o prácticas profesionales en el curso
Profesor indica no recordar el sílabo con exactitud y se compromete a verificar y responder en la siguiente clase
Recomendación práctica para estudiantes
Mantener comunicación con el profesor para confirmar cobertura de temas y preparar dudas para la próxima sesión